

한국가스공사 상임감사위원회

징계 요구

일련번호 제20후속-01

제 목 허위사실 작성 및 유포에 따른 품위유지의무 위반

소관부서 ◇◇처 ◆◆◆◆TF

조치부서 인사조직실

내 용

1. 사건 개요

과장 ㉠㉠㉠은 '13.12.16. ~ '17.6.19. 까지 ◇◇처 ☒☒☒☒부에서 수송운임 지급 및 정산업무를 담당하였고, '20.3.23. 부터 현재까지 ◇◇처 ◆◆◆◆TF에서 수송사업 구조개선 등의 업무를 담당하고 있다.

과장 ㉠㉠㉠은 '20.04.08. ~ 05.07. 까지 「수송운임 미환수 운영실태 특정감사」의 피감사인으로 '14년 ㉠㉠상선-㉠㉠LNG해운 영업양수도 과정, '13년 및 '14년 소송비 정산업무 처리절차 등과 관련하여 감사를 받던 중 '20.06.21. ~ 06.22. 『수송운임 미환수 운영실태 특정감사 관련 의견』이라는 제목의 ‘의견서’를 작성하였다

‘의견서’에는 감사 주요내용에 대한 피감사인의 입장 뿐만 아니라 감사실의 언론유출, 표적감사, 제3자의 시나리오에 의한 감사 진행 등 감사내용과 무관하고 사실관계가 확인되지 않은 내용이 적시되어 있으며 과장 ㉠㉠㉠은 동 ‘의견서’를 작성한 것에 그치지 않고 타 피감사인(수송운임 미환수 특정감사), 부서직원, 제*노조 간부, 기관장 비서 등에게 유포하여 감사실의 명예를 훼손하고 감사업무의 객관성·공정성·독립성을 침해함으로써 공사 직원으로서의 품위유지의무를 위반하였는데 구체적인 내용은 다음과 같다.

2. 관계규정 및 판단기준

형법상 명예훼손죄는 공연히 구체적인 사실이나 허위 사실을 적시하여 사람의 명예를 훼손함으로써 성립하는 범죄이다. 「형법」 제307조 제1항(명예훼손)은 ‘공연히 사실을 적시하여 사람의 명예를 훼손한 자는 2년 이하의 징역이나 금고 또는 500만원 이하의 벌금에 처한다’라고 규정하고 있으며, 같은 법 제307조 제2항은 ‘공연히 허위의 사실을 적시하여 사람의 명예를 훼손한 자는 5년 이하의 징역, 10년 이하의 자격정지 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다’라고 규정하고 있으며, 같은 법 제310조 및 제312조는 ‘사실을 적시한 경우에 그 사실이 진실한 사실로서 오로지 공공의 이익에 관한 때에는 처벌하지 아니한다’라고 규정하고 있다.

통설과 판례에 따르면 ‘명예’란 외부적 명예, 즉 사람의 인격에 대한 사회적 평가를 말하며, 명예의 주체는 자연인·법인뿐만 아니라 기타 단체도 포함되며, ‘공연히’라 함은 불특정 또는 다수인이 인식할 수 있는 상태, ‘훼손’이라 함은 반드시 현실로 명예를 침해함을 요하지 아니하고, 사회적 평가를 저하시킬 위험 상태를 발생시킴으로써 족하다.

여기서 ‘공연성’은 비록 개별적으로 한 사람에게 사실을 유포하였다고 하더라도 그로부터 불특정 또는 다수인에게 전파될 가능성만 있다면 공연성의 요건을 충족한다¹⁾.

그리고 공사 「인사규정」 제43조(품위유지의무)는 ‘공사의 직원은 직무의 내외를 불문하고 그 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니된다’라고 규정하고 있으며, 「취업규칙」 제58조(징계), 공사 「인사규정」 제48조(징계)는 ‘법령, 정관 및 사규를 위반하였을 때(제1호)’, ‘직무의 내외를 불문하고 그 체면 또는 위신을 손상하는 행위를 한 때(제3호)’를 징계대상으로 규정하고 있다.

따라서 공사 임직원은 그 직무 내외를 불문하고 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니되며, 「공공감사에 관한 법률」 등에 의거 독립성이 보장되는 자체

1) 공연성의 충족 : 대법원 2008.10.23.선고 2008도****판결, 대법원.2007.12.13.선고 2007도****판결, 대법원 2004.4.9.선고 2004도***판결.

감사기구에 대해 허위사실로 명예를 훼손하거나 객관성·공정성 및 독립성을 훼손하는 행위를 하여서는 아니된다.

3. 감사결과 확인된 문제점

과장 ㉠㉠㉠은 자신의 잘못을 희석하려는 목적으로 정당한 감사업무를 비방하는 허위 또는 사실 확인이 되지 않은 내용으로 ‘의견서’를 작성하고 감사와 관련 없는 제3자에게 전달하였다. 이 같은 행위를 통하여 감사인을 심적으로 압박함은 물론 감사실의 명예를 훼손하고 독립성과 객관성·공정성을 침해 한 바, 이는 공사 직원으로서의 품위를 손상함은 물론 조직의 기강을 훼손하고 정당한 업무수행을 저해한 것으로 품위유지의무를 위반한 것이다.

가. 허위사실(감사실의 언론유출)을 통한 명예훼손

㉠㉠㉠은 ‘의견서’에서, 『수송운임 미환수 운영실태 특정감사』 관련 언론보도(대구㉡㉡㉡, ‘20.05.20. ~ 05.22.)된 내용에 대해 ㉢㉣부와 감사부 외에는 알 수 없는 내용이고 유출된 것은 공공감사에 관한 법률 제29조(비밀유지의 의무)위반이라고 적시하였다. 공공감사에 관한 법률 제 29조(비밀유지의 의무)는 감사인이 해당감사의 내용에 대해 비밀을 유지하도록 의무 지어진 것으로 위반 시 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처하는 형사처벌 조항으로 그 엄중함과 조직에 미치는 파급효과를 이루 말할 수 없다. ㉠㉠㉠은 이러한 엄중한 감사인의 위법행위를 주장하면서도 근거로는 객관성과 합리성을 확인할 수 없고 출처 또한 밝히지 못하는 오직 자신의 추측, 소문만을 제시하고 있다.

㉠㉠㉠은 조사과정에서도 감사실 외 수송운임비 미환수 관련 내용을 인지하고 있는 부서 및 직원이 있음을 인정하면서도 특정사실은 감사실만 알 수 있다고 주장하며, 국회요구자료 등 정식 절차에 따라 대외 반출된 사실을 입증하였음에도 감사실 관여 주장을 견지하고 있다. 또한 언론보도 중 본인에게 불리한 내용은

감사실에서 유출, 유리한 내용은 기자가 몇 가지 사실을 기사화했을 뿐이라고 진술하며 본인에게 불리한 내용은 답변을 회피하고 다른 사람에게 질의하라는 식으로 입증책임을 전가하였다. 이러한 상황에 비추어 ㉠㉡㉢은 명확한 근거 없이 감사실에서 감사내용을 언론에 유출했다고 작성하여 감사실이 마치 위법행위를 저지른 것처럼 감사인 등의 명예를 실추시키고 감사실을 비방하였다.

나. 허위사실(표적감사)을 통한 감사의 객관성·공정성 침해

㉠㉡㉢은 감사인이 규정에도 없는 조사개시 통보('20.5.18)를 함으로 본인에게 모든 책임을 전가하기 위해 징계시효를 정지시켰다고 주장하나, 이는 감사 진행 중 징계시효가 도과되는 것을 방지하기 위해 「공공감사에 관한 법률」에 따른 적법하고 당연한 조치였다. 또한 조사개시 통보는 특정인을 표적으로 한 것이 아니라 해당 감사의 피감사인 5명을 대상으로 시행되었음에도 불구하고, ㉠㉡㉢은 의견서를 통해 자신을 음해하려는 표적감사라는 주장으로 감사업무의 객관성·공정성을 훼손하였으며 이러한 사실관계를 확인시켜 주었음에도 자신의 잘못된 주장을 철회하지 않고 있다.

다. 허위사실(제3자 시나리오 감사)을 통한 감사의 독립성 훼손

㉠㉡㉢은 '20.05.07. 수송운임 미환수 특정감사 문답시 감사인의 질의에 동의하는 답변을 하였음에도, 감사인이 질문서 및 법률자문 결과를 인용함에 있어 사실관계를 왜곡하였다고 ‘의견서’를 작성하였으며, 본 건 특정감사 문답('20.09.21.)에서 (수송운임 미환수 특정감사 당시) 자신에게 불리할 것이 없다고 판단하여 감사 방향에 부합하는 답변을 한 것일 뿐 본인의 의도와는 다르다고 주장하였다.

운임정산 관련 사항은 감사의 논리적 전개를 위해 반드시 필요한 부분으로 당시 정산 담당자인 ㉠㉡㉢을 통해 조사를 하였을 뿐, 징계소멸시효 도과로 징계 대상에서 제외하였음에도 불구하고 ㉠㉡㉢은 논란의 여지가 있는 사안(운임정산

부적정)에 감사가 집중된 것은 정당하지 않으며 제3자의 시나리오에 의해 본인에게 책임을 전가하려는 것이라고 주장하지만 제3자의 신분이나 정당하지 못한 내용에 대해서는 소명하지 못하였다.

감사조직은 『공공감사에 관한 법률』 및 공사 감사규정 등에서 그 독립성이 명시되어 있고 상임감사위원 이하 감사인은 경영진이나 내·외부 이해관계자로부터 독립하여 업무를 수행하고 있다. 그럼에도 불구하고 ㉠㉠㉠은 단지 자신에게 모든 책임이 전가되고 있다는 본인의 추측만을 바탕으로 실체나 근거를 밝히지 않고 제3자를 의견서에 등장시켜 감사실이 누군가의 지시에 따라 움직인다는 주장을 하고 있는 바, 이는 감사의 독립성을 부정하고 명예를 훼손하는 등 감사실을 의도적으로 비방하였다.

라. 허위사실 생산 및 유포

㉠㉠㉠은 본인이 작성한 의견서를 '20.06.23. ~06.24. 양일에 걸쳐 감사실에 제출할지 여부와 사실관계 확인 및 억울함 호소를 위해 주변 지인들에게 전달했고, 동 의견서는 단지 초안일 뿐이며 재배포 또한 이루어지지 않았다고 주장하였다.

그러나 ㉠㉠㉠이 의견서에 작성한 내용들은 허위이거나 진위여부를 확인할 수 없는 사항임에도 감사에 사용되는 「답변서」양식을 도용하여 마치 객관적 사실처럼 명시되어 있어 '의견서'를 접하는 제3자의 입장에서는 감사활동에 대한 편견과 오해를 가질 개연성이 충분하다.

또한 ㉠㉠㉠은 1차 문답('20.07.08), 2차 문답('20.07.09)과는 다르게 최종 3차 문답('20.09.21.)에서는 '의견서'를 전달한 대상을 번복(당초 20여명에서 9명)하고 내용을 제대로 읽어본 사람이 거의 없다는 등 배포범위를 축소코자 하였는데 이는 '의견서' 배포행위의 문제점을 인식하고 배포범위 및 유포에 따른 파급효과가 미미하다고 주장하여 명예훼손에 대한 방어논리를 갖고자 함으로 판단된다.

㉠㉠㉠이 의견서를 전달했다고 주장하는 참고인 9명도 전달만 받고 읽어보지는 않았거나, 훑어보긴 했지만 내용은 기억이 안 난다며 소극적으로 답변하였지만,

㉠㉠㉠의 유포범위에 대한 진술번복을 고려하면 의견서의 배포범위를 한정할 수 없고, 판례(2008도****판결 등)에서도 ‘명예훼손의 공연성은 비록 개별적으로 한 사람에게 사실을 유포하였다고 하더라도 그로부터 불특정 다수인에게 전파될 가능성만 있다면 그 요건이 충족된다.’라고 판시하고 있음에 비추어 재전달이 용이한 전자파일로 의견서를 전달한 점, 재전달을 금지하는 보안조치요구를 하지않은 점 등을 고려하면 ㉠㉠㉠의 의견서 배포행위는 감사실 및 감사인의 명예를 훼손한 것이다.

그리고 ‘의견서’를 감사와 관련 없는 ◆◆◆◆TF 부서원과 영향력 행사 가능성을 온전히 배제할 수 없는 기관장 수행비서, 제2노조 위원장 및 간부에게까지 전달한 행위 등으로 미루어 보아 의견서 작성·배포행위에는 감사실의 독립성을 침해하고 비방할 목적이 포함되었다고 보여진다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

과장 ㉠㉠㉠은 ‘의견서’ 작성은 단지 초안일 뿐이며 피감사인으로서 자기방어 및 향후 있을지도 모를 감사원 감사를 대비하기 위해 작성한 것이지 감사실을 비방할 목적과 본인의 구명 목적은 없었으며, ‘의견서’를 재검토했다면 관련내용을 수정했을 ‘단순 초안’이었다고 진술하였다. 또한 배포 경위는 본인이 작성한 ‘의견서’를 감사실에 제출할지 여부를 묻고 본인의 억울함을 호소하기 위함이었다는 취지의 주장을 하고 있다.

한편, 과장 ㉠㉠㉠은 조사과정에서 진술을 지속적으로 번복하고 의견서와 상반된 사실을 확인시켜주면 답변을 회피하거나, 초안일 뿐인 의견서였다고 답변을 하고 허위 사실 적시에 대한 소명 요구에는 명확히 답변하지 않았다.

또한, ‘의견서’를 재검토했다면 관련내용을 수정했을 것이라고 진술하지만 어떤 내용으로 수정했을 거냐는 질문에는 명확히 답을 하지 않았고, ‘의견서’의

내용이 잘못되지 않았다고 반복적으로 주장하고 있다.

㉠㉠㉠의 주장처럼, 단지 초안을 작성한 것이라면 근거가 없거나 사실 확인이 전혀 이루어지지 않은 내용에 대해서는 더욱 보안에 유념했어야 함에도 불구하고 감사와 무관한 주변 사람들에게 재배포에 대한 보안조치 없이 전파 가능성이 상당한 전자파일로도 전달한 것은, 허위사실을 작성·유포한 행위에 대한 변명은 되지 못한다.

징계요구 양정

과장 ㉠㉠㉠은 공사의 정당한 감사업무를 허위 또는 사실을 알 수 없는 내용의 ‘의견서’를 통해 비방하고 타인에게 전달함으로 감사실의 명예를 훼손하고 독립성과 객관성을 침해 한 바, 이는 공사 직원으로서의 품위와 위신을 손상함은 물론 조직의 기강을 훼손하고 정당한 업무수행을 저해하여 품위유지의무를 위반한 행위에 해당한다.

감사절차에는 피감사인의 권리 및 인권이 보호될 수 있도록 자신의 행위에 대해 소명 또는 변명할 수 있는 여러 창구가 마련되어 있다. 이러한 공식적인 창구가 있음에도 불구하고 소문과 본인의 추측만을 근거로 감사실을 비방하는 ‘의견서’를 작성하여 타인에게 배포한 것은 방어권행사라는 명분을 빌어 정상적인 절차를 의도적으로 무시한 행위이다.

더구나, 과장 ㉠㉠㉠은 동 ‘의견서’를 통해 정당한 감사업무를, 모종의 세력이 개입하고 조종하여 자신이 마치 음모의 피해자인 것처럼 포장하고 감사인 및 감사실이 사건을 조사함에 있어 편파적이며 제3자의 시나리오에 따라 감사를 진행했다고 아무런 근거 없이 주장하여 감사실의 독립성을 침해하고 명예를 훼손하였다.

또한, ‘의견서’를 배포함에 있어 그 대상이 『수송운임 미환수 특정감사』의 피감사인뿐 아니라 감사와 관계없는 수송분야 ◆◆◆◆TF반원, 제*노조 위원장

및 간부, 기관장 비서까지 포함한 것은 설령 의견서가 방어권행사라는 목적을 위해 작성되었다 하더라도 상식적인 관점에서 수긍하기 어렵다.

감사업무는 조직의 지속적인 유지와 발전을 위한 내부통제를 목적으로 한다. 이러한 감사업무가 피감사인의 허위사실 작성과 배포 행위 등으로 인해 저해된다면 앞으로 정상적인 감사업무 수행은 담보되지 못할 것이다. 이번 ‘의견서’ 작성·배포행위에 상응하는 처분을 통해 독립된 자체감사기구로서의 손상된 위신을 바로잡고 조직기강의 확립 및 타인을 비방하는 조직문화를 개선할 필요가 있다.

위와 같은 제반 사항을 고려할 때 행위자에게는 감봉에 해당하는 징계 처분을 함이 상당하다고 판단된다.

조치할 사항

사장(인사조직실장)은 자기방어와 무관한 허위사실을 작성·유포하여 감사실의 명예·독립성·객관성을 훼손하고 공사 직원으로서 품위유지의무를 위반한 과장 ㉠㉠㉠을 「상벌규정」 제17조의 규정에 의거 징계처분(감봉) 하시기 바랍니다.(징계)